PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Abdullah Yusuf;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 25 Desember 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pancasila Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Abdullah Yusuf ditahan dalamTahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDULLAH YUSUF selama : 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan
Pertama :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Chandra Sitepu bersama dengan saksi Bastana Kaban dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dijatuhkan terdakwa ke tanah dan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada BANDUNG (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1803/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa atas nama **ABDULLAH YUSUF** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH YUSUF** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Chandra Sitepu bersama dengan saksi Bastana Kaban dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dijatuhkan terdakwa ke tanah dan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1803/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa atas nama **ABDULLAH YUSUF** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bastanta Kaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pukat I Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan Saksi tangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Para Saksi yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy).
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metampetamina) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).\
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh barang bukti narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Bandung dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yangmana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mejual barang bukti narkotika tersebut;

2. Saksi Mayunis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pukat I Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan Saksi tangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Para Saksi yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metampetamina) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).\
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh barang bukti narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Bandung dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yangmana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mejual barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pukat I Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian.
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metampetamina) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika tersebut dengan cara dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Bandung dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan saksi Bastana Kaban dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dijatuhkan terdakwa ke tanah dan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada BANDUNG (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1803/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa atas nama **ABDULLAH YUSUF** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Abdullah Yusuf yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa bersama dengan saksi Bastana Kaban dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Pukat I Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dijatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa ke tanah dan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada BANDUNG (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1803/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa atas nama **ABDULLAH YUSUF** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH, dan As’ad Rahim Lubis, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Martua Sagala, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
As'ad Rahim Lubis, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)